



CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

annotato con lo specchietto delle sanzioni

*(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, integrato
con le ultime modifiche pubb. Nella GU n.202 del 1-9-2025)*



C'è una veste che rappresenta la nostra professione all'esterno, la toga.

C'è un abito che connota il nostro quotidiano agire nella vita e nell'esercizio dell'attività, il codice deontologico.

In tempi di difficile lettura di ogni singolo comportamento che siamo chiamati a porre in essere, esso rappresenta il punto di riferimento primo e fondamentale, il passo che precede ogni altra scelta e la valutazione sull'adequatezza del nostro operare in ogni momento e nei confronti di ogni persona con la quale veniamo a contatto.

Solo la massima attenzione a questo corpus normativo ci potrà permettere di attuare quel fine sociale al quale, da sempre, è votata l'avvocatura.

*Il Presidente
Avv. Mauro Regis*



SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – L'avvocato.....	3
Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione	3
Art. 3 – Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.....	4
Art. 4 – Volontarietà dell'azione	4
Art. 5 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale	4
Art. 6 – Dovere di evitare incompatibilità.....	4
Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti	4
Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società	4
Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza	5
Art. 10 – Doveri di fedeltà.....	5
Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico	5
Art. 12 – Doveri di diligenza.....	5
Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza	5
Art. 14 – Doveri di competenza	6
Art. 15 – Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua	6
Art. 16 – Doveri di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo	6
Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale	6
Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione	7
Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi	7
Art. 20 - Responsabilità disciplinare	7
Art. 21 - Potestà disciplinare.....	7
Art. 22 – Sanzioni	8
TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA	9
Art. 23 – Conferimento dell'incarico	9
Art. 24 – Conflitto di interessi.....	10
Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso	11
Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso	12
Art. 26 – Adempimento del mandato.....	13
Art. 27 – Doveri di informazione	13
Art. 28 – Riserbo e segreto professionale	15
Art. 29 – Richiesta di pagamento.....	16
Art. 30 – Gestione di denaro altrui	17
Art. 31 – Compensazione	17
Art. 32 – Rinuncia al mandato	18
Art. 33 – Restituzione di documenti	19



Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso	19
Art. 35 – Dovere di corretta informazione	20
Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti	21
Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela	22
TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI.....	22
Art. 38 – Rapporto di colleganza.....	22
Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio.....	23
Art. 40 – Rapporti con i praticanti.....	23
Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega.....	24
Art. 42 – Notizie riguardanti il collega	24
Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega	25
Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega	25
Art. 45 – Sostituzione del collega nell'attività di difesa	25
TITOLO IV DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO E NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE.....	26
Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza.....	26
Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega	27
Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.....	27
Art. 49 – Doveri del difensore	28
Art. 50 – Dovere di verità.....	29
Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato.....	30
Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti.....	30
Art. 53 – Rapporti con i magistrati.....	31
Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici	31
Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate	31
Art. 56 – Ascolto del minore.....	33
Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione.....	34
Art. 58 – Notifica in proprio	34
Art. 59 – Calendario del processo	35
Art. 60 – Astensione dalle udienze	35
Art. 61 – Arbitrato	36
Art. 62 – Mediazione.....	37
Art. 62-bis - Negoziazione assistita	38
TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI.....	39
Art. 63 – Rapporti con i terzi	39
Art. 64 – Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi	40
Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte	40
Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte.....	41



Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte	41
Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita	41
TITOLO VI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI	42
Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi	42
Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine	43
Art. 71 – Dovere di collaborazione	44
Art. 72 – Esame di abilitazione	45
TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE	45
Art. 73 - Entrata in vigore	45

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L’avvocato

1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Art. 2 – Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.



Art. 3 – Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.
3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 4 – Volontarietà dell'azione

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Art. 5 – Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

Art. 6 – Doveri di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Art. 8 – Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la



violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Art. 10 – Doveri di fedeltà

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 12 – Doveri di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa



osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 14 – Doveri di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 – Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 16 – Doveri di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.



Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Art. 20 - Responsabilità disciplinare¹

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Art. 21 - Potestà disciplinare

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.

¹ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86.



2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Art. 22 – Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;



b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;

b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;

c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

SANZIONI IRROGABILI IN VIA EDITTALE, ATTENUATA E AGGRAVATA

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

TITOLO II
RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 23 – Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.



2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.

3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.

5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

- commi 1 e 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- commi 3 e 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- commi 5 e 6:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria



indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi 1, 3 e 5:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

- Commi 2 e 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.



2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso ²

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

² Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 275, del 23 febbraio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2024, n. 102.



Art. 26 – Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
(Richiamo)	Avvertimento	Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Commi 3 e 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
Avvertimento	Censura	Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 27 – Doveri di informazione ³

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.

³ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86.



2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi da 1 a 5:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Commi da 6 a 8:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>



Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- Qualora la violazione attenga al segreto professionale:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>



Art. 29 – Richiesta di pagamento

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

- *Commi da 1 a 5:*

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- *Commi da 6 a 8:*

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>



Art. 30 – Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

- Comma 1:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- Commi 2 e 4:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- Comma 3:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

Art. 31 – Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.



3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

- a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
- b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
- c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 32 – Rinuncia al mandato

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.



5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 33 – Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi



ricevuti.

2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 35 – Dovere di corretta informazione ⁴

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente

⁴ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102.



previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.

3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>



Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

TITOLO III

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 38 – Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.



4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- *Comma 2:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- *Commi 3 e 4:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 40 – Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.



- Commi 1, 2 e 3:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Comma 4:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 42 – Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.



Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 45 – Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.



<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

TITOLO IV

DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO E NEI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE.⁵

Art. 46 – Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione

⁵ Il titolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025



disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi da 1 a 6:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
(Richiamo)	Avvertimento	Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 7:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
Avvertimento	Censura	Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.

2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.

3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi 1, 2 e 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
(Richiamo)	Avvertimento	Fino alla sospensione minima (2 mesi)

- Comma 3:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
Avvertimento	Censura	Fino alla sospensione non superiore a 1 anno

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la



corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza di cui al comma 1;⁶

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 49 – Doveri del difensore

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

⁶ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025.



- Comma 1:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Commi 2 e 3:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 50 – Doveri di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.⁷
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

- Commi 1, 2, 3, 4 e 5:

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

⁷ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025



- *Comma 6:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

1. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.⁸

2. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.

2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

⁸ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025



<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 53 – Rapporti con i magistrati

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici

1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto



della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.

4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.

5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.

6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.

7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.

8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.

10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è



disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.

12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- *Comma 1:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- *Commi 3, 4 e 7:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- *Commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 56 – Ascolto del minore

1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore,⁹ l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.¹⁰

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve

⁹ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025

¹⁰ (idem)



astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 58 – Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.

2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.



Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 59 – Calendario del processo

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 60 – Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Commi 3 e 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>



Art. 61 – Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale.¹¹

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;

b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;

c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.¹²

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

¹¹ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025

¹² L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025



- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.¹³

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

- Commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 6 a 12 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 62 – Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

- a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.¹⁴

¹³ (idem)

¹⁴ L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1 settembre 2025



In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

- Commi 1 e 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

- Commi 3, 4 e 5:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 62-bis - Negoziazione assistita¹⁵

1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.

2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell'attività di

¹⁵ L'articolo è stato aggiunto con delibera del Consiglio nazionale forense del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 1° settembre 2025



istruzione stragiudiziale.

3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

- *Commi 1, 3 e 4:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Sospensione non superiore a 1 anno</i>

- *Comma 2:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Sospensione non superiore a 3 anni</i>

TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Art. 63 – Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.



3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 64 – Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.



<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita



quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

- *Commi 1 e 4:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- *Comma 2, 3 e 5:*

<i>Sanzione attenuata</i>	<i>Sanzione edittale</i>	<i>Sanzione aggravata</i>
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

TITOLO VI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando



forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>
– Commi da 2 a 4:		
Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.

2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.

5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.

6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta



l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Commi 1, 2, 3, 5 e 6:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Comma 4:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

Art. 71 – Doveri di collaborazione

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.

2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>(Richiamo)</i>	<i>Avvertimento</i>	<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>



Art. 72 – Esame di abilitazione

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

- Comma 1:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla censura</i>	<i>Sospensione da 2 a 6 mesi</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 3 anni</i>

- Comma 2:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Fino alla sospensione minima (2 mesi)</i>	<i>Sospensione da 1 a 3 anni</i>	<i>Fino alla radiazione</i>

- Comma 3:

Sanzione attenuata	Sanzione edittale	Sanzione aggravata
<i>Avvertimento</i>	<i>Censura</i>	<i>Fino alla sospensione non superiore a 1 anno</i>

TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 73 - Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale